

3. 문제점 및 조치할 사항

조치요구서

정 계 요 구 / 주 의 요 구

1. 제 목 : 「임직원 행동강령」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ☆☆☆☆☆ ▲▲▲ 실장(2급)
☆☆☆☆☆ □□□ 차장대우(4급)

가. 사건 개요

☆☆☆☆☆ ▲▲▲ 실장(2급, 이하 “관련자A”라 한다)과 ☆☆☆☆☆ 동반성장팀 □□□ 차장대우(4급, 이하 “관련자B”라 한다)는 2022. 8. 4. 저녁 음주를 포함한 회식자리에 참석하였고 회식을 마친 후 관련자B가 술에 취한 상태의 관련자A를 부축하여 귀가하던 중 양 당사자 간 부적절한 언행이 오갔으며, 관련자A가 관련자B의 안면을 가격하여 전치 2주의 상해 및 안경이 파손되는 사건이 발생함에 따라 관련자B는 사건 다음 날인 20XX. X. X. 해당내용을 감사실에 직접 신고하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 공사의 제 규정을 준수하며

질서를 존중하고 생활화하여야 한다고 되어 있고 「한국자산관리공사
임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제7조에 따르면 직원은
평소의 언행과 의사결정이 공사의 윤리적 명성과 대외신뢰도에 영향을
끼칠 수 있음을 명심하여 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의
품위와 공사의 명예를 유지 발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다고
되어 있다.

또한, 「인권경영 이행세칙」 제18조에 따르면 직원은 상호 존중 의무가
있으며 상대방의 인권을 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 안 된다고
되어 있다.

더욱이, 실장 등 부점장급 직원은 소속 직원들을 관리 감독하는 위치에
있는 자로서 복무 관련 제반 규정을 철저히 준수하여야 함은 물론
평소 긍정과 존중의 언행을 통해 타의 모범을 보여야 함이 마땅하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 관련자B가 20XX. X. X. 신고한 내용을 바탕으로 20XX. X.
X. 사건 당일 회식자리에 동석했던 직원 및 같은 부서 직원에 대한
개별면담 조사 및 관련자 대상 문답 등 감사를 진행한 결과, 다음과
같은 문제점이 확인되었다.

i) 1차 사건(관련자A가 주먹으로 얼굴(뺨)을 툑툑 치는 행위)

관련자A와 관련자B는 사회공헌업무 유관기관인 대한적십자사 부산

지사 직원 3명, ▷▷▷팀 ♡♡♡ 팀장(3급) 등 3명과 함께 20XX. 8. 4. 근무시간 이후인 18시30분경부터 공사 인근 중식당 ◎◎반점에서 회식을 하였고 음주를 포함한 이 자리는 20시경 종료되었다.

관련자A는 이미 회식자리 중간쯤부터는 전혀 기억이 나지 않는다고 진술하였으며 동석했던 같은 실 직원 ♡♡♡ 팀장(3급), ■■■ 대리(5급), ◆◆◆ 주무사원(공무직)의 진술에 따르면 당시 관련자A는 몸을 혼자 제대로 가누지 못할 정도로 술에 취한 상태였고, 회식이 종료되어 식당 밖으로 나온 20시5분경 대한적십자사 직원 3명과 동반성장팀 ■■■ 대리(5급), ◆◆◆ 주무사원(공무직)은 귀가한 것으로 파악되었다.

이 후의 상황에 대해 ◎◎반점 건물 외부 CCTV 영상¹⁾을 점검한 결과 ♡♡♡ 팀장(3급)과 관련자B는 술에 취한 관련자A를 귀가시키기가 여의치 않자 식당 외부에 설치된 대기석에 앉아 약 10여분 간 대기하고 있었는데, 이 때 [사진 1]과 같이 관련자A가 관련자B의 얼굴(오른쪽 뺨)을 3차례씩 2회에 걸쳐 툭툭 치는 행위를 하였고 이를 지켜보다 말리던 ♡♡♡ 팀장(3급)과 실랑이를 벌이다가 ♡♡♡ 팀장(3급)이 들고 있던 휴대용 선풍기를 던져서 파손하는 행위 등이 확인되었다.

[사진 1] 1차 사건 관련 CCTV 영상 캡처화면

1) 관련자B가 ◎◎반점에 요청하여 받은 증거자료이며 3분12초 분량의 무음성 동영상임

관련자B의 얼굴을 치는 행위	♂♂♂ 팀장(3급)의 휴대품을 파손하는 행위
“기재생략”	“기재생략”

ii) 2차 사건(관련자B가 먹살을 잡고 부적절한 발언을 한 행위)

1차 사건이 있고 나서 관련자B는 술에 취한 관련자A를 부축한 상태로 대로변 인도를 따라 약 100미터 이상의 거리를 이동하였고, 인근 식당인 이자카야 ○○○건물 외부 CCTV 영상²⁾을 점검한 결과 [사진 2]와 같이 20시20분경부터 관련자A는 혼자서 이동하기 어려운 상태였고 인도 한가운데에 누웠다 앉았다를 반복하던 중 본인을 부축하고 있던 관련자B의 얼굴(오른쪽 뺨)을 4차례에 걸쳐 툭툭 치는 행위를 하였으며, 20시25분경 관련자B에 대한 다소 격한 발언³⁾ 후 자리에서 일어나 걸어가는 관련자A를 관련자B가 따라가는 모습⁴⁾까지 기록된 영상이 추가로 확인되었다.

[사진 2] 2차 사건 관련 CCTV 영상 캡처화면

- 2) 관련자A는 사건 당일 과도한 음주 상태였기 때문에 당시 상황을 전혀 기억할 수 없어서 사건 당일에 본인이 했던 행위를 직접 확인해보고자 사건 이후에 현장 인근의 식당인 이자카야 이치방에 CCTV 자료를 요청하여 받은 증거자료이며 3분 24초 분량의 무음성 동영상임
- 3) 제출된 CCTV 영상에서는 음성 확인이 불가하나, 관련자B 문답 진술내용과 유사한 정황으로 파악됨
- 4) 해당 CCTV가 설치된 각도 상 이후의 상황에 대해서는 확인이 불가하나, 관련자B와 ♂♂♂ 팀장(3급) 문답의 진술내용으로 미루어 볼 때 관련자B가 관련자A의 먹살을 잡았던 사건 직전의 상황으로 파악됨

술에 취한 상태로 인도에 쓰러져 있는 행위	관련자B의 얼굴을 치는 행위
“기재생략”	“기재생략”

위 상황에 대하여 관련자B와 ♀♀♀ 팀장(3급)은 2022. 8. 10. 실시한 문답에서 술에 취한 상태의 관련자A가 관련자B에게 ‘너도 ○○○하고 똑같은 새끼야 개새끼야’라며 욕설이 섞인 질타를 하였다고 동일하게 진술하였는데

바로 다음 벌어진 상황에 대해 관련자B는 관련자A의 발언을 듣고 기분이 몹시 상해 그 자리에서 관련자A의 옷깃을 부여잡으며⁵⁾ ‘도대체 나한테 왜 그러시느냐’고 따졌다고 한 반면, 두 사람으로부터 약 3~4미터 가량 떨어진 장소에 있었던 것으로 보여지는 ♀♀♀ 팀장(3급)은 관련자B가 자리에서 일어나 걸어가던 관련자A를 약 4~5미터 따라가 멍살을 잡고 ‘▲▲▲ 이 새끼야’라는 발언을 하며 감정이 격한 상태였다고 하는 등 진술 내용에 차이가 있었다.

위 두 사람의 진술과 CCTV 영상을 종합하여 볼 때 관련자B는 관련자A의 욕설이 섞인 부적절한 발언을 듣고 다소 흥분한 상태에서 걸어

5) 관련자B는 문답에서 본인의 행위에 대해 ‘옷깃을 부여잡았다’라고 표현하였으나 ‘멍살’이란 ‘사람의 멍(목)이 닿는 부분의 옷깃’을 뜻하므로, 실질적으로는 ‘멍살을 잡았다’는 표현과 동일한 의미로 파악됨

가던 관련자A를 따라가 멍살을 잡는 등 부적절한 행위를 한 것으로 보여진다.

iii) 3차 사건(관련자A의 안면 가격에 따른 상해 및 안경 파손 행위)

1차 사건 당시 술에 취한 관련자A를 혼자서 부축하여 귀가시키는 것이 무리라고 판단한 관련자B는 평소 친분이 있으며 사건 현장 인근 숙소에 거주하는 b b b b 처 ㉔㉔㉔ 처장(1급)에게 전화하여 도움을 요청하였고 ㉔㉔㉔ 처장(1급)은 2차 사건 직후인 20시40분경 현장에 도착하였다.

관련자B는 문답에서, ㉔㉔㉔ 처장(1급)이 관련자A를 부축하여 데리고 가려 하는 도중 관련자A가 이를 뿌리치고 약 4~5미터 거리를 달려와 ‘□□□ 씨발놈아’라고 하며 본인에게 오른쪽 주먹을 날려 얼굴 좌측 눈썹 쪽 뼈를 맞았고, 이로 인해 착용하고 있던 안경이 약 3~4미터 날아가 떨어져 안경테가 부러지는 등 파손된 사실이 있다고 진술하였다.

이에 대해 관련자B는 2022. 8. 5. 신고서 제출 시 아래 [사진 3]과 같이 안면 가격으로 인한 상처 부위와 파손 상태의 안경 사진을 첨부하였으며, 2022. 8. 6.에는 ‘눈꺼풀 및 눈주위의 타박상’을 병명으로 하는 전치 2주의 상해진단서⁶⁾를 발급받아 제출하였다.

[사진 3] 관련자B의 상처 부위와 안경 파손 상태

6) 진단서 발급기관 : 더존한방병원(부산광역시 부산진구 부전동 소재), 진료일 2022. 8. 5.

상처 부위 사진	파손된 안경 사진
“기재생략”	“기재생략”

당시 관련자B의 부탁을 받고 사건 현장에 왔던 ㉔㉔㉔ 처장(1급)의 진술에 따르면 본인이 도착한 시점에 이미 두 사람 모두 감정이 매우 격해져 있어 분리시키려고 말리는 과정에서 관련자A가 본인에게 ‘저 새끼가 내 멱살을 잡고 욕을 했다’는 발언을 하며 관련자B에게 다가가려 했고, 이 때 관련자A가 팔을 휘두르다가 관련자B와의 신체 접촉⁷⁾이 발생하였으며 이로 인해 관련자B가 착용하고 있던 안경이 바닥에 떨어지는 것을 보았다고 진술하였다.

또한, 이 상황을 약 3~4미터 떨어져 지켜보고 있던 ㉕㉕㉕ 팀장(3급)도 관련자A가 관련자B의 안면을 가격하는 모습을 직접 보지는 못하였으나 이로 인해 관련자B의 안경이 바닥에 떨어져 파손된 것을 보고 부러진 안경테와 빠진 안경알을 주워 관련자B에게 전달해 준 사실이 있다고 진술하였다.

iv) 일반인 목격자 진술 관련

7) ㉔㉔㉔ 처장(1급)은 관련자A를 마주보는 방향에서 말리고 있었기 때문에 본인의 뒤편에 있던 관련자B가 얼굴을 맞는 장면을 직접적으로는 보지 못하여 ‘신체 접촉이 있었다’는 표현으로 진술함

한편, 상기 3차 사건 발생 직후 관련자B는 휴대전화로 ‘직장 상사가 본인을 폭행했다’며 경찰에 신고하였고 21시20분경 경찰이 현장에 도착하였는데, 이 때 현장 인근에 있던 일반인 목격자⁸⁾가 경찰에게 관련자B의 신고내용과는 달리 쌍방폭행이었다고 자진하여 진술하며 본인의 휴대전화 연락처를 해당 경찰과 ♀♀♀ 팀장(3급)에게 전달하였고 경찰은 관련자 A가 현장에 없어서 별다른 조치 없이 복귀했던 것으로 파악되었다.

이와 관련하여 ♀♀♀ 팀장(3급)은 문답에서, 현장에 있던 일반인 목격자가 경찰에게 관련자 A, B간의 쌍방폭행을 주장하며 본인에게도 휴대전화 연락처를 전달했었다는 내용만 진술했을 뿐 쌍방폭행에 해당하는 관련자B의 폭행 행위에 대한 언급은 없었으며, 관련자B의 문답과 ⓂⓂⓂ 처장(1급)의 진술에서도 마찬가지로 일반인 목격자가 주장하는 관련자B의 폭행 행위에 대한 언급은 전혀 없었다.

그러나 관련자A는 2022. 8. 19. 실시한 문답에서, 본인이 ♀♀♀ 팀장(3급)으로부터 일반인 목격자의 휴대전화 연락처를 전달받은 후 2022. 8. 17. 17시50분경 직접 통화하며 확보한 관련자B의 폭행 행위 관련 통화녹음파일을 제출하였고, 2022. 8. 19. 18시40분경에는 일반인 목격자를 직접 만나 기존의 통화내용을 구체적으로 작성한 서면 진술서⁹⁾를 확보하여 2022. 8. 22. 감사실로 제출한 사실이 있다.

위 진술서를 살펴보면, 사건 당일 술에 취한 관련자A와 이를 부축하고 있던 관련자B가 있던 인도의 길 건너편에 위치한 식당에 있던 목격자들이

8) 인근 식당에서 식사를 하던 중 관련자A, B 간 있었던 상황을 지켜보았다고 주장하는 제3자 일반인 2명이었으며 안기철('93년생), 최종훈('92년생)으로 파악됨

9) 성명과 주민등록번호, 휴대전화 연락처 및 서명이 포함된 자필 진술서임

저녁식사를 하고 있었는데 여자(♂♂♂ 팀장(3급)을 의미) 소리가 들려 쳐다보니 덩치가 큰 사람(관련자B를 의미)이 와이셔츠를 입은 사람(관련자 A를 의미)의 멱살을 잡고 얼굴을 때려 안경이 떨어지는 것을 보고 달려와 두 사람을 말리며 와이셔츠를 입은 사람에게 같이 때리면 쌍방폭행이 되니 그러지 말라고 하였고, 그 사이 지인으로 보이는 사람(♂♂♂ 처장(1급)을 의미)이 도착하여 챙겨주기에 본인들은 식당으로 돌아가 상황을 지켜보았는데 결국 와이셔츠를 입은 사람이 주먹을 휘둘러 덩치 큰 사람의 얼굴을 때려 안경이 떨어지는 장면을 목격하였으며, 이후 인근 편의점 앞에 있다가 신고를 받고 출동한 경찰에게 덩치 큰 사람이 일방적으로 맞았다고 주장하는 모습을 보고 자진하여 본인들이 목격한 내용(쌍방폭행을 의미)을 경찰에게 진술한 후 휴대전화 연락처를 전달하였다고 하는 등 사건 당일 상황이 비교적 구체적으로 기술되어 있다.

이에 따라, 당일 현장에 있던 ♂♂♂ 팀장(3급)과 ♂♂♂ 처장(1급)에게 일반인 목격자의 진술 내용에 대해 추가로 확인해본 결과¹⁰⁾, 두 사람 모두 관련자B가 관련자A의 멱살을 잡았던 행위 외에 관련자A의 얼굴을 때리거나 이로 인해 관련자A의 안경이 떨어져 파손된 모습 등은 보지 못했다고 하였고, 관련자B에 대해 2022. 8. 25. 실시한 추가 문답에서도 역시 본인은 그러한 행위를 한 사실이 전혀 없다고 진술하고 있으므로 일반인 목격자의 주장과 배치됨은 물론

관련자A도 2022. 8. 22. 진단서를 제출하였는데 제출한 진단서¹¹⁾ 상 병명은 ‘우측 슬관절(무릎) 및 좌측 견관절(어깨) 부위 염좌’로 전치 2주

10) ♂♂♂ 팀장(3급) 2022. 8. 19. 2차 문답 및 8. 24. 진술, ♂♂♂ 처장(1급) 2022. 8. 24. 2차 진술

11) 진단서 발급기관 : 명진정형외과의원(부산광역시 부산진구 전포동 소재), 진료일 2022. 8. 11.

간의 가료를 요한다는 진료의견만 기재되어 있을 뿐 얼굴 부위의 타박상이나 상처 등의 내용은 언급되어 있지 않았고 관련자A의 안경 파손에 대한 언급도 특별히 없었던 점 등을 고려하면 일반인 목격자의 진술을 전적으로 인정하기에는 다소 무리가 있다고 판단된다.

또한, 기상청 홈페이지 확인 결과 2022. 8. 4. 부산진구 지역의 일몰 시각은 19시25분으로 파악되었는데 사건 당시 시각은 일몰시각으로부터 1시간도 더 경과된 20시30분경으로 현장에 설치된 조명 등을 감안 하더라도 야간이었던 점을 간과할 수 없고

더욱이, 2022. 8. 19. 14시경 및 2022. 8. 31. 20시30분경 2차례에 걸친 현장 조사결과 일반인 목격자가 사건을 최초 목격하였다고 하는 위치는 [사진 4]와 같이 관련자A, B가 있던 인도에서 약 20미터 거리에 위치한 식당이었음을 고려할 때 야간 중에도 팔을 휘두르는 정도의 행위는 인지할 수 있다 하더라도 착용 중인 안경이 떨어지는 모습처럼 세밀한 부분을 목격하기에는 객관적으로 어려워 보이는 점도 고려하였다.

[사진 4] 사건 장소와 일반인 목격자의 목격 위치 전경

사건 장소	일반인 목격자 위치에서 본 사건 장소
“기재생략”	“기재생략”

다만, 일반인 목격자가 현장에 출동한 경찰에게 당시의 상황을 자진하여 진술한 점, 관련자A와 무관한 제3자였던 점은 감사결과 사실로 확인되었으므로 이들이 관련자A에게 의도를 가지고 편파적인 진술했다는 개연성은 낮아 보이지만, 당시 관련자B의 팔동작 등 움직임이 멀리서도 인지될 만큼 컸거나 다소 과격해 보였다면 관련자A의 목살을 잡고 흔드는 정도의 행위에 대해 얼굴을 때리는 모습으로 오인했을 가능성이 있어 보인다.

[관련자A(▲▲▲ 실장) 의견] 관련자A는 평소 관련자B를 부서에서 가장 아끼고 배려하며 의지하던 후배 직원으로 생각하고 있었으며 이번 사건을 포함한 편한 자리에서 악의적인 감정 없이 친밀감의 표시로 했던 행동 등이 당사자에게는 자존심을 해치고 스트레스를 받게 하는 일방적인 것임을 알게 되어 매우 부끄럽고 불찰이었음을 밝히며 개선하는 계기로 삼겠다고 했다. 다만, 사건 당일 과도한 음주 상태로 기억이 전혀 나지 않았기에 수감 과정에서 알게 된 일반인 목격자의 진술 등 외부 자료에 일부 의존하였던 것일 뿐 본인의 책임을 면하고자 한 행위는 아니었음을 밝혔다. 그리고 이번 사건을 통해 관련자B에게 상처를 준 부분에 대해서는 직속 상급자이자 직장 선배로서 책임을 통감하며 깊이 반성하고 있음은 물론 공사에 누를 끼친 점에 대해 잘못을 뉘우치면서 관련자B에게는 불이익이 가지 않기를 바란다는 의견을 제시하였다.

[관련자B(□□□ 차장대우) 의견] 관련자B는 본 사건 외에도 관련자A가 평소 술자리에서 본인을 상대로 과격한 발언을 자주하였고 특히,

2021. 12. 10. 술자리 도중, 2022. 7. 7. 술자리 후 귀가 중인 택시에서
관련자A가 본인의 뺨을 주먹으로 툭툭 치는 행위가 있었으며 이에 대해서는
평소 친분이 있던 ●●● 차장대우(4급), 유정환 차장대우(4급) 등 동료
직원들과 공유할 정도로 정신적·육체적으로 힘들었다고 진술하였다.
또한, 관련자A에게 위와 같은 언행에 대한 불만을 직접 표현하기가 어렵다고
판단되자 2022. 7. 8.에는 담당 팀장인 ♡♡♡ 팀장(3급)에게 관련자A의
위와 같은 언행이 너무 싫다며 고충을 토로한 적도 있다고 하는 등 그 동안
관련자A의 부적절한 행위로 인해 회사 생활에 어려움을 겪었다는 점을
강조하였다.

라. 결론

1) 관련자A의 관련자B에 대한 안면 가격 등 부적절한 언행

관련자A는 부점장으로서 소속 직원들을 관리·감독하는 위치에 있는
자로서 복무 관련 제반 규정을 철저히 준수하여야 하며 타의 모범을
보여야 하는데도, ① 사건 당일 회식자리 중 온전히 몸을 가눌 수 없을
정도로 술에 취하는 등 공사 관리자로서 품위훼손 행위를 하였고 ② 본인을
부축하여 안전하게 귀가시키고자 하는 하급 직원 관련자B에게 술에 취한
상태로 욕설을 했을 뿐만 아니라, ③ 얼굴을 수차례 주먹으로 툭툭치는 행위를
하였고 관련자B의 멍살잡이 등 원인 행위가 있었다 하더라도 안면을
가격하여 전치 2주의 상해와 안경 파손 등 피해를 입히는 부적절한
행위가 확인되는 등 「취업규칙」 제3조, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」
제7조, 「인권경영 이행세칙」 제18조를 위반한 사실이 인정되므로 「인사규정」

제44조 제1호 및 제5호의 징계 사유¹²⁾에 해당된다.

ii) 관련자B의 관련자A에 대한 먹살잡이 등 부적절한 언행

관련자B가 공사 직원은 물론 행인들이 지나다니는 거리에서 직속 상급자인 관련자A의 먹살을 잡는 등 일부 부적절한 언행은 공사의 위계 질서를 해치고 공직기강을 문란케 한 행위에 해당한다.

다만, ① 관련자B가 하급 직원으로서 술에 취한 관련자A를 안전하게 귀가시키기 위해 상당 시간 노력하는 과정에서 관련자A가 원인을 제공한 데 따른 결과론적 행위인 점, ② 관련자B는 관련자A로부터 당일 사건과 유사한 형태의 부적절한 언행을 과거에도 겪었던 점, ③ 관련자A가 관련자B에 대한 불이익이 없었으면 좋겠다는 의견을 밝힌 점 등은 종합적으로 고려하여야 할 부분이다.

따라서, 관련자B에 대해서는 「감사규정」 제38조 제1항 제4호에 따른 주의요구¹³⁾가 적정한 것으로 판단된다.

4. 조치할 사항

사장은 타의 모범을 보여야 할 부점장급 직원임에도 술에 취한 상태에서 하급 직원에 대한 부적절한 언행으로 품위를 훼손하는 등 「취업규칙」 제3조, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제7조 및 「인권

12) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원

5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원

13) 감사결과 위법, 위규 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 그 정도가 징계사유에는 이르지 아니할 정도로 경미한 경우

경영 이행세칙」 제18조를 위반한 ☆☆☆☆☆ ▲▲▲ 실장(2급)에 대하여
「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하고(징계), 직속 상급자에 대하여
일부 부적절한 언행을 한 ☆☆☆☆☆ □□□ 차장대우(4급)에 대하여
엄중 주의 촉구하시기 바랍니다.(주의)

붙임 : 1. 신고서 사본 1부.

2. ▲▲▲ 실장(2급) 증거자료(문답서, 진술서, CCTV 영상, 진단서,
사진자료, 일반인 목격자 진술서, 모바일 메신저 대화기록, 의견서) 일체
3. □□□ 차장대우(4급) 증거자료(문답서, 진술서, CCTV 영상, 진단서,
사진자료, 모바일 메신저 대화기록) 일체.
4. ♠♠♠ 팀장(3급) 문답서, 추가문답서, 진술서 각 1부.
5. ⓂⓂⓂ 처장(1급) 진술서, 추가진술서 각 1부.
6. 관련직원(●●●, ■■■, ◆◆◆) 진술서 각 1부. 끝.